

통 보

제 목 부서 자체 추진 소송 업무절차 부적정

관 계 부 서 ☆☆☆팀

내 용

공사는 석유유통시장 경쟁촉진 및 물가안정에 기여하고자 2012년에 알뜰주유소 사업을 출범시켰으며, 2018년 2월말 기준 총 428개의 자영 알뜰주유소와 거래하고 있다. 알뜰주유소 추진과정에서 초창기 외상거래 관리를 위하여 담보설정을 통해 관리하였으나, 미회수 채권이 일부 발생했으며, 가짜석유 판매 등 지원조건 위반으로 시설개선 지원금을 환수해야 하는 상황이 발생했다. 이에, ☆☆☆☆☆처는 미회수된 채권 회수 및 시설개선 지원금 환수를 목적으로 2013년부터 3건의 소송(☆☆☆☆☆처 자체 추진 2건)을 추진하였다.

[표 1] ☆☆☆☆☆처 관련 소송현황

구 분	시기	소송수행	소송대리인
시설개선 지원금환수 건 (다수 주유소 관련) ¹⁾	2013.10월	☆☆☆☆☆처	법무법인 □□
●●●주유소 물품대금 청구건	2014.4월		☆☆☆☆☆처 직원
□□주유소 근저당권 불법 말소건	2014.4월	☆☆팀	법무법인 □□ 사내변호사(2심)

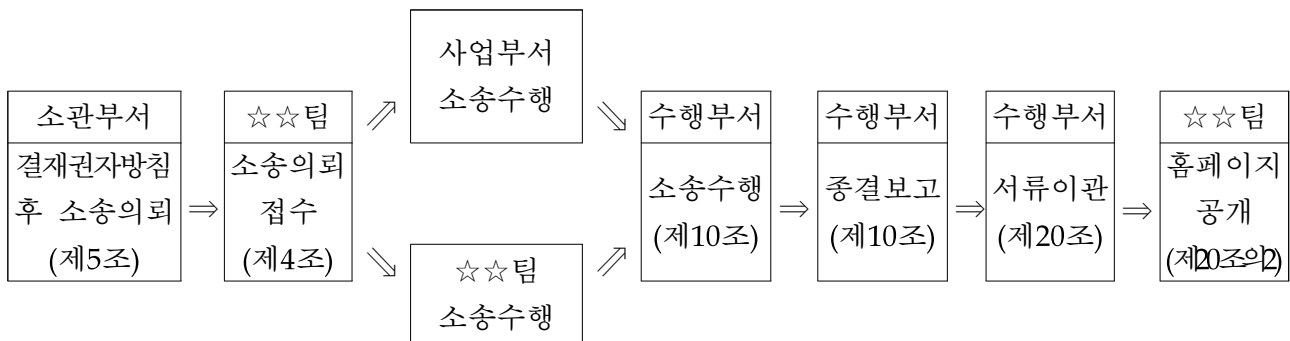
공사 법무관리규정에 따르면, 소관부서²⁾가 소송제기 여부에 대해 결재권자의 방침을 득한 후 ☆☆☆팀에 소송을 의뢰하면, 원칙적으로 ☆☆☆팀이 소송을 수행하게 되어있다. 다만, 특정부서에서 소송을 수행하는 것이 효율적이라 판단하는 경우 ☆☆☆팀은 사장의 승인을 받아 특정부서에서 소송을 수행하게 할 수 있다. 또한, 소송

1) 초기 가압류 등 보전처분으로 시작해서 3건(●●●, ☆☆☆, ●●●주유소)은 본안소송 전환

2) 소관부서 : 법적문제가 발생되거나, 법적문제 해결이 필요한 부서

대리인을 외부 법무법인이 아닌 공사 직원으로 지정한 경우, 소송진행 중 중요한 사항을 수시로 부서장에게 보고해야 하며, 입증자료 제출 등은 반드시 소송수행 부서장의 승인을 받아야 한다. 소송종결 이후 후속조치에 대해서는 소송수행부서는 자체적으로 추진한 소송이 종결되었을 때에는 관할법원으로부터 확정증명원을 교부받아 소송수행부서장에게 종결보고를 하며, 소송관련서류 일체를 ☆☆팀장에게 이관하여야 한다. ☆☆팀장은 확정된 판결의 소송대리인 및 소송대리인별 사건 수임건수가 홈페이지에 공개될 수 있도록 조치하여야 한다.

[표 2] 소송업무 프로세스 및 법무관리규정(舊규정, '13.9월 ~'17.9월)



가. ♡♡♡♡처 소송업무 절차 미준수에 관한 사항

감사일 현재 ♡♡♡♡처에서 자체 추진한 소송에 대한 점검 결과, 소송업무 프로세스 전반에 걸쳐 관련 절차가 준수되지 않은 것이 확인되었다. 공사 법무관리 규정 제4조(소송수행)에 따르면, 100억원 이하 소송은 본부장으로부터 기본방침을 받아서 소송을 추진하여야 함에도 불구하고 ♡♡♡♡처는 부서장전결로 기본방침을 갈음하였다. 소송방침 절차가 규정과 달리 운영된 원인을 검토한 결과 소송 수행과정에서 절차를 제대로 인지하지 못하여 규정에 대한 안내 강화가 필요한 사례도 있었으나, 소송방침 수립 시 결재권자가 본부장 또는 사장으로 설정되어 규정되는 등 결재권자가 지나치게 상향되어 있어 수용성이 낮은 사례도 있어 ♡♡♡♡처 뿐만 아니라 공사 전

체 소송방침 수립 시 결재권자 수준에 대한 재검토가 필요한 것으로 보인다.³⁾

또한 공사 직원이 직접 소송대리인으로 참여한 ‘●●●주유소 물품대금 청구건’ 관련, 상대방의 항변요지 등 중요사항을 수시로 부서장에게 보고해야 하며 서면자료 등 입증자료 제출은 부서장의 승인을 받아 소송을 수행해야 함에도 불구하고 부서장에게는 구두로만 보고하였다. 또한 소송종결 이후 관할법원으로부터 확정증명원을 교부 받아 소송수행 장에게 결과보고를 하고, 일체의 소송관련 서류를 ☆☆팀장에게 제출하도록 되어 있는 법무관리규정에도 불구하고 소송종결 후 소송관련서류를 제출하지 않는 등 법무관리규정을 준수하지 않았다.

나. ☆☆팀 소송업무 지원 미흡에 관한 사항

공사 법무관리규정 제4조는 소송업무를 원칙적으로 ☆☆팀에서 수행하고, 사건의 내용이나 성질에 비추어 특정부서에서 수행하는 것이 효율적인 경우 사장승인을 받아 특정부서장에게 소송을 수행하도록 하고 있다. 관련하여 ♡♡♡♡처는 ‘●●●주유소 물품대금 청구건’에 대해서 ‘14.4월 소송 진행 이후’ 14.10월 ☆☆팀에 소송 의뢰를 공식적으로 요청하였고, ‘㉨㉨주유소 근저당권 불법 말소건’은 소송추진을 위해 법률대행용역 계약체결 시 ☆☆팀 부서협조를 받았지만, ☆☆팀은 별도의 사장승인 없이 ♡♡♡♡처에서 자체적으로 소송을 추진하도록 하였다.

☆☆팀은 ♡♡♡♡처에서 자체 수행하고 있는 소송에 대해 지속적인 모니터링을 통해 소송수행업무를 충실히 지원해야 함에도 불구하고 소송절차 전반에 걸쳐 업무지원이 미흡하였다. 일례로 소송 종결 후 일체의 관련 서류를 법무부서에서

3) 동 규정 준수여부를 확인한 결과 ♡♡♡♡처 뿐만 아니라 타 부서에서도 소송수행여부 결정 시 위임전결 규정에 따른 소송방침이 제대로 수립되지 않고 있는 것으로 확인되었다. 구체적으로는 ㉨㉨지사 외 4개 부서에서는 소송여부 결정을 위한 소송방침 수립절차가 없었으며, ♡♡♡♡처 등 4개 부서에서 진행한 소송은 위임전결규정 상 결재권자가 본부장(소가 100억 이하 소송)임에도 불구하고, 그보다 하위 조직장인 부서장, 전담반장 등에게 소송방침 결재를 받은 사항이 발견되었다.

이관 받아 확정된 판결에 대해 공사 홈페이지에 공개될 수 있도록 하여야 함에도
☞☞☞☞처에서 관련 서류를 이관하지 않았다는 이유로 홈페이지 공개 절차가
누락되었다. 또한 소송이 종결되면 ☆☆팀은 소송대리인의 소송수행능력을 평가
해야하나, ☞☞☞☞처에서 자체 추진한 소송뿐만 아니라 ☞☞☞☞처에서 의뢰받아
☆☆팀에서 수행한 소송 또한 소송대리인에 대한 수행능력 평가절차가 없었다.

☆☆팀은 소송업무를 전담하는 부서로 다수 소송업무 경험을 토대로 관련 규정에
따라 업무를 처리할 수 있는 반면, 사업부서는 처음으로 수행하는 소송업무에
대해서 규정을 충분히 숙지하지 못해 관련 절차가 누락될 가능성이 높다. 따라서
☆☆팀은 사업부서에서 소송을 자체 추진하는 것이 효율적이라 판단하여 사업부서가
소송을 추진하도록 허용하였다면, 소송과정에서 소관부서가 법무관리규정을 준수할 수
있도록 절차를 안내하는 등 절차 위반사례가 발생하지 않도록 하여야 한다.

관련부서 의견

☆☆팀에서는 소관부서의 규정준수가 부족한 부분이 있었으나, 향후 의뢰문서
접수 시 소송의뢰부서의 소송방침 유무 및 전결권자 준수 등 절차준수 여부를
확인 후 처리하도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆팀장은 소송방침 결재권자와 관련한 법무관리규정 및 위임전결규정(별표)의
개정 여부를 검토하고, ☆☆팀 이외 부서에서 소송업무 수행 시 법무관리규정 위반
사례가 없도록 관리하시기 바랍니다. (통 보)